РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-2759/2021

Номер дела: **2-2759/2021**

УИН: **28RS0004-01-2021-000930-66**

Дата начала: **27.01.2021**

Дата рассмотрения: **16.03.2021**

Суд: **Благовещенский городской суд Амурской области**

Судья: **Коршунова Т.А.**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	МАОУ "Школа №2 г. Благовещенска"		
ОТВЕТЧИК	специализированное отделение судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области		
ОТВЕТЧИК	Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	прокурор города Благовещенска		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			27.01.2021
Передача материалов судье			28.01.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к	Оставление иска (заявления, жалобы) без		01.02.2021

рассмотрению	движения		
Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		15.02.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			15.02.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			10.03.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	16.03.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			22.03.2021

Решение

Производство № 2-2759/2021

УИД 28RS0004-01-2021-000930-66

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 марта 2021 года город Благовещенск

Благовещенский городской суд Амурской области

в составе председательствующего судьи Коршуновой Т.А.,

при секретаре Матвеевой Н.И.,

с участием представителя специализированного отделения по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области Павловой Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» к УФССП России по Амурской области, специализированному отделению по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора,

УСТАНОВИЛ:

МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» обратилось в суд с данным иском. В обоснование заявленных требований указав, что решением Благовещенского городского суда от 12.10.2020г. на МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» возложена обязанность в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда оборудовать здания, расположенные по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41, контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) с установкой в них систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); восстановить целостность ограждений территории зданий, расположенных по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41, которые имеют лазы, нарушения целостности.

По состоянию на 25.01.2021г. решение суда МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» исполнено частично: здания, расположенные по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41, оборудованы контрольнопропускными пунктами (постами охраны) с установкой в них систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), чему подтверждением являются: договор № 05020 от 01.06.2020 на выполнение работ по установке систем контроля и учета доступа в образовательное учреждение по адресу: Лазо, 41; договор № 2/2021 от 11.01.2021 на оказание услуг по обеспечению функционирования видеонаблюдения, включая техническое обслуживание и организацию каналов связи (ул. Зейская, 30, ул. Лазо, 41); договор на ежемесячное техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации от 11.01.2021г. № 21-01 (ул. Зейская, 30, ул. Лазо, 41).

Указанное решение суда не исполнено только в части оборудования зданий, расположенных по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41, охранной сигнализацией и не восстановлена целостность ограждения территории здания расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30, которое имеет лазы, нарушения целостности.

14.01.2021г. СОСП по ИОВИД УФССП России по Амурской области в отношении МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в сумме 50 000 рублей. Между тем, в действиях МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» отсутствует виновное противоправное бездействие в неисполнении решения суда. В целях исполнения требований исполнительного документа МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» выполнены следующие мероприятия.

В зданиях МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» имеется ночной сторож, что подтверждается приложенными трудовыми договорами; в целях исполнения решения суда по оснащению охранной сигнализацией здания МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» обследованы подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, о чем составлены акты первичного обследования объекта от 10.12.2020г., 17 декабря 2020 г. подана заявка в ООО «ОСТ-Электроник» на составление смет на выполнение работ по оснащению зданий охранной сигнализацией, после получения смет (27.01.2021г.) их достоверная стоимость должна быть проверена МКУ «Городское управление капитального строительства» в срок до 27 февраля 2021г. (в течение 30 дней со дня подачи заявки). После согласования достоверной стоимости смет школой может быть подана заявка учредителю (управлению образования администрации города Благовещенска) на выделение денежных средств.

На устройство ограждения периметра территории МБОУ № 2 г. Благовещенск по адресу: ул. Зейская, 30, Лазо, 41, составлена локальная смета № 11-06-2020-1 на сумму 5 326,64 тыс. рублей.

Денежные средства на работы по восстановлению целостности ограждения территории зданий, расположенных по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30, ул. Лазо, д. 41, доведены МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» учредителем 24.12.2020г. в сумме 5 326 643 руб., что подтверждается письмом. В настоящее время школой решается вопрос об определении способа закупки. Кроме того, ремонтные работы недопустимы во время осуществления образовательного процесса, низкого температурного режима. В летний период МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» планирует осуществить благоустройство пришкольной территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны, что может повлечь частичное разрушение существующего ограждения периметра школы.

МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» предпринимаются все возможные меры в рамках имеющихся полномочий для исполнения решения Благовещенского городского суда. Фактов злостного уклонения от исполнения от исполнения судебного акта со стороны МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» не имеется.

На основании изложенного, просит суд освободить МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» от взыскания исполнительского сбора в размере 50000 рублей по исполнительному производству № 37552/20/28025-ИП, наложенного на основании постановления судебного пристава-исполнителя от 14.01.2021 года.

В судебном заседании представитель специализированного отделения по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской

области возражала против удовлетворения заявленных требований, указала, что сведения о частичном выполнении решения суда были представлены должником судебному приставу после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

Иные участвующие в деле лица, извещенные о времени и месте судебного заседания в суд не явились. Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что решением Благовещенского городского суда от 12.10.2020 года на МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» возложена обязанность в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда оборудовать здания, расположенные по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41 контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) с установкой в них систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); восстановить целостность ограждений территории зданий, расположенных по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41, которые имеют лазы, нарушения целостности.

В целях исполнения указанного судебного акта, постановлением судебного пристава-исполнителя Специализированному отделу по исполнению особо важных исполнительных документов УФССП России по Амурской области от 23.12.2020 года возбуждено исполнительное производство № 37552/20/28025-ИП.

В указанном постановлении должнику разъяснено, что срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, составляет 5 дней. Согласно п. 3 постановления в случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, предоставленный для добровольного исполнения, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 50000 рублей. Указанное постановление получено должником 24.12.2020г.

В связи с неисполнением в добровольном порядке требований судебного акта, постановлением судебного пристава-исполнителя от 14.01.2021 года с МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.

Вступившие в законную силу акты федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, согласно ч.ч. 1 и 2 ст.6 Федерального Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», обязательны для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Аналогичная позиция изложена в ч.2 ст.13 ГПК РФ.

Согласно ст.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», настоящий Федеральный закон определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на физических лиц (далее также - граждане), юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (далее также - организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

В соответствии со ст.2 указанного Федерального закона, задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Согласно п. п. 1 - 3 ст.112 ФЗ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет. Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом.(Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей.

В силу ст.6 ФЗ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Таким образом, согласно приведенным положениям, в случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, установленный для добровольного исполнения указанного документа, судебный пристав-исполнитель выносит постановление, по которому с должника взыскивается исполнительский сбор.

Исходя из системного толкования законодательства об исполнительном производстве, исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного характера, возлагая на должника обязанность произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры ответственности, возникающей в процессе исполнительного производства.

В соответствии с п.6 ст.112 ФЗ от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ, должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора.

Пункт 7 ст.112 ФЗ «Об исполнительном производстве» при отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства, наделяет суд правомочием, освободить должника от взыскания исполнительского сбора.

Статья 401 ГК РФ предусматривает, что лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины, согласно п. 2 приведенной статьи, доказывается лицом, нарушившим обязательство.

По смыслу приведенных норм, освобождение должника от взыскания исполнительского сбора должно быть связано с отсутствием его вины в нарушении установленных сроков исполнения требований исполнительного документа.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 30 июля 2001 года № 13-П, в качестве уважительных причин неисполнения требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, рассматриваются различные фактические обстоятельства, сделавшие невозможным своевременное исполнение требований исполнительного документа. К таким обстоятельствам относятся непреодолимая сила (если добровольному исполнению препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство), предоставление должнику отсрочки, рассрочки исполнения требований исполнительного документа.

В рассматриваемом случае должник обратился в суд с иском об освобождении от взыскания исполнительского сбора, следовательно, должен доказать наличие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, повлекших невозможность исполнения указанного исполнительного документа, а также что им были приняты все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Из материалов дела следует, что МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» в целях исполнения решения суда, были оборудованы контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) с установкой в них систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), здания, расположенные по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30 и ул. Лазо, д. 41, что подтверждается договором № 05020 от 01.06.2020г. на выполнение работ по установке систем контроля и учета доступа в образовательное учреждение по адресу Лазо, 41, договором № 2/2021 от 11.01.2021 на оказание услуг по обеспечению функционирования видеонаблюдения, включая техническое обслуживание и организацию каналов связи (ул. Зейская, 30, ул. Лазо, 41), а также договором на ежемесячное техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации от 11.01.2021г. № 21-01 (ул. Зейская, 30, ул. Лазо, 41).

В зданиях МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» в ночное время организована охрана (ночной сторож), что подтверждается трудовыми договорами от 01.09.2006г., 01.09.2009г., 13.07.2017г., от 05.10.2018г., 01.07.2019г., от 22.04.2020г.

В целях исполнения решения суда по оснащению охранной сигнализацией здания МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» обследованы подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, о чем составлены акты первичного обследования объекта от 10.12.2020г. 17.12.2020 г. МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» подана заявка в ООО «ОСТ-Электроник» на составление смет на выполнение работ по оснащению зданий охранной сигнализацией. После согласования достоверной стоимости смет будет направлена заявка учредителю (управлению образования администрации города Благовещенска) на выделение денежных средств.

На устройство ограждения периметра территории МБОУ № 2 г. Благовещенск по адресу: ул. Зейская, 30, Лазо, 41, составлена локальная смета № 11-06-2020-1 на сумму 5 326,64 тыс. рублей. Денежные средства на работы по восстановлению целостности ограждения территории зданий, расположенных по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 30, ул. Лазо, д. 41, доведены МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 24.12.2021г. в сумме 5 326 643 руб., что подтверждается письмом от 24 декабря 2020г.

Как указал истец, в настоящее время школой решается вопрос об определении способа закупки, также просит учесть, что ремонтные работы недопустимы во время

осуществления образовательного процесса, низкого температурного режима. В летний период МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» планирует осуществить благоустройство пришкольной территории с обустройством физкультурно-спортивной зоны, что может повлечь частичное разрушение существующего ограждения периметра школы.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства нашел подтверждение факт того, что должником МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» предпринимались необходимые меры для исполнения судебного акта, однако исполнение решения суда в полном объеме в установленный срок было невозможно по не зависящим от должника причинам, с учетом объема работ, необходимости производства обследования территории, составления и согласования смет на выполнение работ, получение денежных средств. МАОУ «Школа №2 г. Благовещенска» объективно было лишено возможности исполнить решение Благовещенского городского суда от 12.10.2020 года в установленный судебным приставом-исполнителем срок. Обстоятельств, повлекших невозможность исполнения указанного исполнительного документа по вине должника, которое можно расценивать как бездействие по неисполнению решения суда, судом не установлено.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о возможности освобождения должника от взыскания исполнительского сбора в рамках исполнительного производства № 37552/20/28025-ИП.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковое заявление МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» – удовлетворить.

Освободить МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» от взыскания исполнительского сбора в размере 50 000 рублей по исполнительному производству № 37552/20/28025-ИП, наложенного на основании постановления судебного пристава-исполнителя от 14.01.2021 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Благовещенский городской суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Т.А. Коршунова

Решение в окончательной форме изготовлено 22 марта 2021 года.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».